

Soal A. Benar atau Salah dengan Alasan

Keterangan ujian: UJIAN BUSINESS ETHICS AND SUSTAINABILITY. Waktu 120 menit, open book, tidak boleh akses internet. Jawaban ditulis tangan pada kertas yang disediakan.

Perintah Soal A: Nyatakan BENAR atau SALAH pernyataan berikut ini dan berikan alasan prinsip etika yang mendasarinya.

Pernyataan 1

Soal: Ketimpangan yang terjadi antar negara dan dalam suatu negara dapat diakibatkan oleh penghindaran pajak dan perubahan iklim, hal ini sejalan dengan prinsip fairness.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Theory of Justice dari Rawls, fairness) dan Bab 1 Introducing Business Ethics (globalization, race to the bottom, ketimpangan antarnegara).

Bagian pertama pernyataan ini benar: penghindaran pajak dan perubahan iklim memang membuat ketimpangan makin lebar. Yang salah adalah bagian akhirnya. Ketimpangan seperti itu justru bertentangan dengan prinsip fairness, bukan sejalan dengannya.

Prinsip yang dipakai: fairness dan distributive justice menurut Theory of Justice dari Rawls. Rawls mengajak kita membayangkan veil of ignorance: kalau kita belum tahu akan lahir sebagai siapa, apakah kita mau menerima susunan dunia seperti ini? Tidak ada orang yang mau lahir sebagai warga negara miskin yang kehilangan penerimaan pajak karena perusahaan besar memindahkan labanya ke negara bertarif rendah, atau sebagai petani yang sawahnya kebanjiran akibat perubahan iklim yang disebabkan negara dan perusahaan lain.

Contoh dari kelas: dosen menjelaskan race to the bottom, yaitu negara berlomba memotong pajak demi menarik investasi, sehingga pengusaha lokal yang membayar pajak penuh diperlakukan tidak adil. Jawabannya adalah Global Minimum Tax 15 persen. Dari sisi iklim, yang menghasilkan emisi paling banyak bukan pihak yang paling menderita akibatnya. Itu ketidakadilan antarnegara dan antargenerasi.

Pernyataan 2

Soal: Etika lingkungan semakin terbukti pentingnya bagi siapapun lebih-lebih bagi Perusahaan besar di bidang perkebunan, properti dan pertambangan, terlebih dengan terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Sumbar, Sumut, Aceh, Sebagian lain Indonesia dan belahan dunia.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line, biaya sosial dari slide dosen tentang etika lingkungan) dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethic of Care).

Prinsip yang dipakai: sustainability dan triple bottom line, ditambah Ethic of Care dan keadilan antargenerasi.

Alasannya sederhana. Perusahaan perkebunan, properti, dan tambang adalah pihak yang paling langsung mengubah bentang alam: membuka hutan, meratakan bukit, mengeruk tanah, dan menutup daerah resapan air. Kalau hutan di hulu gundul, air hujan tidak tertahan dan langsung turun sebagai banjir bandang dan longsor ke desa di bawahnya. Buku menyebut ini sebagai biaya sosial: biaya yang tidak masuk ke laporan keuangan perusahaan, tetapi ditanggung masyarakat. Kewajiban perusahaan adalah memasukkan biaya itu ke dalam hitungannya sendiri (internalisasi), bukan melemparnya ke orang lain.

Ethic of Care menuntut perusahaan menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Keadilan antargenerasi menuntut hutan dan tanah diwariskan dalam keadaan layak kepada anak cucu. Bencana yang berulang membuktikan dua hal ini bukan teori di atas kertas, melainkan soal nyawa manusia.

Pernyataan 3

Soal: Anggaran Pendidikan yang tepat semestinya dipandang sebagai Investasi dalam pengembangan modal manusia, karena dapat mencegah problematika demografi dan mendorong capaian bonus demografi. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip keberlanjutan bagi negara ini.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line kolom sosial, hak positif dari slide dosen) dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights).

Prinsip yang dipakai: sustainability, yaitu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Pendidikan adalah bentuk paling jelas dari investasi untuk generasi mendatang.

Dalam triple bottom line, kolom sosial berisi hal seperti kualitas hidup manusia dan hak asasi. Pendidikan masuk di situ. Dalam pembahasan hak di kelas, pendidikan termasuk hak positif: hak yang menuntut pihak lain, dalam hal ini negara, menyediakan sarannya. Kalau anggaran pendidikan dianggap biaya yang bisa dipangkas kapan saja, bonus demografi berubah menjadi beban demografi: jumlah usia produktif besar, tetapi tidak terampil dan sulit mendapat pekerjaan.

Satu catatan kecil untuk jawaban yang lebih lengkap: kata “yang tepat” penting. Anggaran yang besar tetapi bocor karena korupsi atau salah sasaran tidak otomatis menjadi investasi. Jadi prinsip keberlanjutan harus didampingi tata kelola yang baik.

Pernyataan 4

Soal: Biaya-biaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, proses produksi dan kualitas produk agar produk aman dan memuaskan pelanggan merupakan biaya yang etis.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights, Ethic of Care), Bab 1 Introducing Business Ethics (tanggung jawab produk dalam triple bottom line), dan Bab 6 Shareholders and Business Ethics (kasus General Motors).

Prinsip yang dipakai: hak konsumen atas keselamatan dan produk yang layak (Ethics of Rights), tanggung jawab produk dalam triple bottom line, dan Ethic of Care kepada pelanggan.

Cara mudah mengujinya: bandingkan dengan suap. Dosen menjelaskan suap adalah biaya tanpa nilai tambah, uang keluar tetapi barang atau jasa tidak menjadi lebih baik. Biaya untuk keamanan produk dan mutu layanan adalah kebalikannya: uang keluar dan pelanggan mendapat produk yang lebih aman dan lebih baik. Itu biaya yang menambah nilai, jadi etis.

Kasus General Motors di Bab 6 menunjukkan apa yang terjadi kalau biaya seperti ini dihindari. GM menunda penarikan mobil yang saklar pengapian cacat karena menghitung biaya klaim korban lebih murah daripada biaya perbaikan. Sekitar 124 orang meninggal. Biaya keamanan produk yang dihemat di awal berubah menjadi denda, ganti rugi, dan hilangnya kepercayaan yang jauh lebih mahal.

Pernyataan 5

Soal: Kasus membanjirnya impor tekstil baik yang legal dan illegal, sebagaimana yang diberitakan CNBC Indonesia, yang mengakibatkan kesulitan produsen tekstil dalam negeri bukan merupakan masalah prinsip etika bisnis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (globalization, hubungan hukum dan etika), Bab 2 Framing Business Ethics (Stakeholder Theory), Bab 3 Evaluating Business Ethics (fairness, distributive justice), dan Bab 5 Managing Business Ethics (persaingan adil pada kasus Siemens).

Ini jelas masalah etika bisnis, pada dua level sekaligus.

Untuk impor ilegal: penyelundupan dan pemalsuan dokumen melanggar hukum dan melanggar fairness dalam persaingan. Produsen lokal yang membayar pajak, bea masuk, dan upah sesuai aturan harus bersaing dengan barang yang masuk tanpa membayar apa pun. Itu persaingan yang tidak adil, sama polanya dengan pesaing jujur yang kalah tender dari pesaing yang menyuap pada kasus Siemens.

Untuk impor legal yang membanjir: di sini prinsip etikanya ada di level sistem, yaitu kebijakan perdagangan dan pengawasan pemerintah. Buku membahas globalization sebagai konteks utama etika bisnis, termasuk bagaimana perdagangan bebas bisa memindahkan beban kepada pekerja di negara tertentu. Pekerja tekstil yang kehilangan pekerjaan adalah stakeholder yang dirugikan, dan menurut Stakeholder Theory pihak yang terkena dampak keputusan punya klaim yang sah. Pertanyaan etisnya bukan “boleh impor atau tidak”, tetapi apakah pembagian manfaat dan beban dari kebijakan itu adil, dan apakah pemerintah menjalankan tugasnya mengawasi.

Jadi mengatakan “bukan masalah etika” salah. Ada pelanggaran hukum dan fairness pada bagian ilegalnya, dan ada soal keadilan distributif serta tanggung jawab sistem pada bagian legalnya.

Pernyataan 6

Soal: Environment, social and governance (ESG) menunjukkan betapa pentingnya yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan adanya kasus banjir dan tanah longsor di Sumbar, Sumut dan Aceh.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line), Bab 2 Framing Business Ethics (corporate accountability), dan Bab 5 Managing Business Ethics (social accounting, environmental management system, ISO 14001, kasus Abengoa).

ESG adalah cara menilai perusahaan dari tiga sisi: lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance). Isinya sejalan dengan triple bottom line di buku: ekonomi, lingkungan, sosial, ditambah governance

sebagai cara memastikan dua yang lain benar-benar dijalankan.

Bencana banjir dan longsor menunjukkan ketiganya terkait. Sisi lingkungan: hutan yang dibuka dan daerah resapan yang hilang. Sisi sosial: warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian. Sisi governance: izin yang diberikan tanpa pengawasan, AMDAL yang hanya formalitas, dan laporan keberlanjutan yang tidak menggambarkan keadaan nyata. Bab 5 membahas alatnya: social accounting dan environmental management system seperti ISO 14001. Tetapi kasus Abengoa di buku mengingatkan sertifikat bisa hanya simbol. Yang penting adalah praktiknya, bukan dokumennya.

Prinsip yang dipakai: sustainability, corporate accountability (perusahaan harus bisa dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, bukan hanya pemegang saham), dan Ethic of Care.

Pernyataan 7

Soal: Peran keluarga sangat penting dalam mengatasi problematika sosial dan ekonomi sekarang terjadi karena segalanya bermula dari keluarga, terutama pendidikan karakter sehari-hari.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 4 Making Decisions in Business Ethics (individual factors: personal values, Cognitive Moral Development dari Kohlberg, situational factors), Bab 3 Evaluating Business Ethics (Virtue Ethics), dan Bab 1 (tiga level etika dari dosen).

Prinsip yang dipakai: Bab 4 tentang faktor individu dalam pengambilan keputusan etis, khususnya personal values (nilai pribadi) dan Cognitive Moral Development dari Kohlberg, ditambah Virtue Ethics yang menilai karakter orangnya.

Buku menjelaskan bahwa nilai pribadi dan tahap perkembangan moral seseorang berpengaruh nyata pada keputusan etisnya di tempat kerja, dan keduanya dibentuk sejak kecil. Dosen menyebut tiga level etika: individu, organisasi, dan sistem. Level individu berakar pada hati nurani, dan dosen memberi contoh keluarga yang mengingatkan untuk bekerja jujur. Kesaksian mantan CFO HealthSouth yang kaya tetapi tidak bisa tidur nyenyak menunjukkan bahwa nurani yang dibentuk sejak dini tidak hilang.

Catatan agar jawaban tidak terlalu sederhana: keluarga penting, tetapi bukan satu-satunya. Bab 4 juga menunjukkan faktor situasional seperti tekanan target, atasan, dan budaya organisasi bisa membuat orang yang dididik baik tetap berbuat salah (kasus Volkswagen). Jadi pendidikan karakter di keluarga perlu dilengkapi sistem yang baik di organisasi dan negara.

Pernyataan 8

Soal: Dalam era digital biaya-biaya untuk penguatan keamanan siber dan sistem digital baik pada sektor korporasi maupun publik merupakan investasi yang tidak etis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights, Ethic of Care, Utilitarianism), Bab 6 Shareholders and Business Ethics (duty of care manajer), dan Bab 1 (biaya sosial dari slide dosen).

Biaya keamanan siber adalah investasi yang etis, bahkan wajib. Logikanya sama dengan pernyataan nomor 4 tentang biaya keamanan produk.

Prinsip yang dipakai: hak pelanggan dan warga atas perlindungan data pribadi (Ethics of Rights), duty of care atau kewajiban manajer menjalankan perusahaan dengan hati-hati (Bab 6), dan Ethic of Care. Perusahaan dan lembaga publik menyimpan data orang banyak: nomor identitas, rekening, rekam medis. Kalau data itu bocor karena perusahaan tidak mau mengeluarkan biaya pengamanan, yang menanggung kerugian adalah orang-orang yang tidak pernah diminta persetujuannya. Itu memindahkan biaya ke pihak lain, persis seperti perusahaan lama yang menganggap udara dan air barang gratis lalu mencemarinya.

Dengan Utilitarianism juga jelas: biaya pengamanan jauh lebih kecil daripada kerugian jutaan orang saat data bocor atau layanan publik lumpuh.

Pernyataan 9

Soal: Pada masa pendaftaran siswa baru, perilaku sebagian orang tua calon murid mendekatkan domisili calon siswa dengan cara menitipkan catatan kependudukan anaknya pada KK yang dekat sekolahan yang dituju supaya masuk zonasi, merupakan wujud perilaku yang masih etis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Duty dari Kant, fairness, kejujuran) dan Bab 4 Making Decisions in Business Ethics (situational factors, kaitan dengan personal values).

Perilaku ini tidak etis, meskipun motifnya (ingin anak sekolah di tempat yang baik) bisa dipahami.

Prinsip yang dilanggar ada tiga. Pertama, kejujuran: menitipkan nama anak di kartu keluarga orang lain berarti membuat data kependudukan yang tidak benar. Kedua, fairness: kursi yang didapat dengan cara itu adalah kursi yang

seharusnya milik anak yang benar-benar tinggal dekat sekolah. Ada korban yang nyata meskipun tidak terlihat. Ketiga, uji Ethics of Duty dari Kant: kalau semua orang tua melakukan hal yang sama, aturan zonasi tidak ada artinya lagi, jadi tindakan ini tidak bisa dijadikan aturan umum.

Ada juga kaitan dengan pernyataan nomor 7: orang tua yang mengajari anak mendapatkan sesuatu dengan mengakali aturan sedang mendidik karakter anaknya, hanya saja ke arah yang salah.

Untuk jawaban yang lebih adil, boleh ditambahkan: akar masalahnya ada di level sistem, yaitu mutu sekolah yang tidak merata sehingga orang tua merasa harus berebut. Itu tanggung jawab pemerintah. Tetapi kelemahan sistem tidak membuat tindakan curang menjadi etis. Dosen memberi contoh serupa: pelanggaran karena tekanan tetap salah, hanya kadar kesalahannya berbeda.

Pernyataan 10

Soal: Akhir-akhir ini ada beberapa contoh suatu perbuatan legal, misalnya perijinan alih fungsi hutan menjadi kebun dan area konsesi tambang, tetapi tidak etis, baik pada level masyarakat umum maupun kalangan korporasi.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (business ethics begins where the law ends, diagram Venn hukum dan etika, kasus Enron dan Fastow), Bab 2 Framing Business Ethics (Carroll's CSR Pyramid), dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethic of Care, keadilan antargenerasi).

Ini inti dari Bab 1: etika bisnis dimulai ketika hukum berakhir (business ethics begins where the law ends). Buku menggambarkan dengan diagram Venn: ada wilayah yang diatur hukum, ada wilayah yang hanya diatur etika, dan ada perbuatan yang sah menurut hukum tetapi salah menurut etika.

Alih fungsi hutan yang berizin adalah contoh yang tepat. Izinnya sah, tetapi akibatnya, hilangnya daerah resapan, banjir, longsor, dan hilangnya sumber hidup masyarakat adat, ditanggung orang lain dan generasi mendatang. Prinsip yang dilanggar: Ethic of Care, keadilan antargenerasi, dan kewajiban memasukkan biaya sosial ke dalam hitungan perusahaan. Dalam Carroll's CSR Pyramid, perusahaan seperti ini lolos di lapisan legal tetapi gagal di lapisan ethical.

Contoh dari kelas yang bisa dikutip: Andrew Fastow dari Enron yang berkata ia tidak melanggar hukum karena pengacara dan auditor tidak melarang, tetapi mengakui dirinya bersalah. Analoginya: mengemudi tanpa melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang. Dosen juga menyebut kasus lumpur Lapindo dan hilirisasi nikel sebagai contoh kegiatan berizin yang menimbulkan kerusakan besar.

Soal B Nomor 1. Kasus Kelompok Sendiri: Hilirisasi Nikel

Soal: Soal no 1 dan no 2. Tuliskan kembali satu kasus yang kelompok Anda presentasikan dan satu kasus yang dipresentasikan kelompok lain. Dengan penekanan pada tema kasus, problematika etisnya atau delima etikanya, prinsip etika yang dilanggar, siapa yang terlibat dan bertanggungjawab dan lesson learned yang dapat diambil dan saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (sembilan teori etika normatif). Ditambah Bab 2 (Stakeholder Theory untuk pihak yang dirugikan) dan Bab 5 (alat pencegahan).

Kelompok 2 mempresentasikan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia untuk Bab 3, Evaluating Business Ethics. Saat ujian, tulis dengan urutan komponen yang diminta soal.

Tema dan deskripsi singkat

Lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah mulai awal 2020. Nikel wajib diolah di dalam negeri. Hasilnya besar: ekspor produk olahan naik dari sekitar 3 miliar dolar pada 2020 menjadi sekitar 40 miliar dolar pada 2025, investasi di kawasan industri Morowali mencapai 41,5 miliar dolar, dan pekerja di kawasan IMIP dan IWIP sekitar 166 ribu orang. Tetapi bebannya juga besar dan jatuh ke pihak yang lemah: upah pokok di bawah upah minimum kabupaten, 107 pekerja meninggal dan 155 luka dalam 104 kecelakaan smelter sejak 2019 sampai 2025, 163 ribu hektare hutan hilang di Halmahera, 76 persen listrik smelter dari PLTU batu bara, sungai Ake Jira tidak lagi bisa dipakai warga, dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah masuk izin tambang. WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022.

Temanya: kebijakan yang manfaatnya besar dan terpusat, tetapi bebannya tersebar dan ditunda.

Dilema etikanya

Dilemanya bukan "hilirisasi atau tidak". Hilirisasi sendiri masuk akal: negara ingin nilai tambah tinggal di dalam negeri. Dilemanya adalah: bolehkah standar upah, keselamatan kerja, dan lingkungan ditunda demi kecepatan membangun industri? Di satu sisi ada kedaulatan sumber daya, lapangan kerja, dan penerimaan negara. Di sisi lain ada pekerja yang digaji di bawah minimum dan lembur 13 jam, warga hilir sungai yang kehilangan air bersih, masyarakat adat yang kehilangan tanah, dan generasi mendatang yang menanggung emisi.

Prinsip etika yang dilanggar

Kelompok menguji dengan sembilan teori di Bab 3, dan hampir semuanya menolak klaim bahwa kebijakan ini sudah etis.

Teori	Hasil uji
Utilitarianism	Act utilitarianism mendukung karena lapangan kerja nyata. Rule utilitarianism menolak, karena kalau semua negara mengolah nikel dengan batu bara, manfaat untuk transisi energi hilang
Ethics of Duty (Kant)	Menolak. Aturan “percepat industri sambil menunda standar” tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, dan pekerja diperlakukan sebagai alat
Ethics of Rights	Hak atas pekerjaan terpenuhi, tetapi hak atas kondisi kerja yang adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur dilanggar
Theory of Justice (Rawls)	Menolak. Di balik veil of ignorance tidak ada yang mau menjadi warga hilir sungai atau pekerja smelter
Virtue Ethics	Menolak alasan “lebih baik daripada ekspor bijih mentah”; orang berkarakter baik tidak membandingkan diri dengan yang terburuk
Ethic of Care	Menuntut pemulihan sungai dan perlindungan masyarakat adat
Discourse Ethics	Menolak prosedurnya, karena warga terdampak tidak dilibatkan dalam perizinan
Postmodern Ethics	Membongkar istilah “nikel hijau” untuk pengolahan yang pakai batu bara

Ringkasnya, prinsip yang dilanggar: keadilan dalam pembagian beban (distributive justice), keadilan dalam prosedur (warga tidak dilibatkan), hak pekerja dan masyarakat adat, kejujuran dalam klaim “hijau”, dan keadilan antargenerasi.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab

Level sistem: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemberi izin yang tidak memasang standar sosial dan lingkungan yang mengikat sejak awal, serta aparat yang membiarkan AMDAL menjadi formalitas. Level organisasi: pengelola kawasan dan perusahaan smelter, banyak di antaranya modal asing, yang membayar di bawah upah minimum, mengabaikan keselamatan, dan memilih PLTU batu bara karena murah. Level individu: manajer yang mengejar target produksi tanpa menghitung keselamatan, dan pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Diskusi kelas menegaskan masalahnya di pelaksanaan dan tata kelola tiap lokasi, bukan di konsepnya: Sorowako yang memakai PLTA jauh lebih bersih daripada Morowali.

Pihak yang dirugikan: pekerja, warga hilir sungai Ake Jira, masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa), masyarakat kabupaten penghasil yang tetap miskin karena hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di Morowali, generasi mendatang, dan Indonesia sendiri yang kehilangan kepercayaan atas klaim “hijau”. Pihak yang diuntungkan: negara, pemodal, dan 166 ribu pekerja yang mendapat pekerjaan.

Lesson learned

1. Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar. Karena itu beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu.
2. Satu teori tidak cukup. Klaim yang lolos Utilitarianism bisa gugur di Theory of Justice dan Discourse Ethics. Uji dengan banyak teori lebih jujur.
3. Yang gugur adalah klaim bahwa kebijakan ini sudah etis, bukan kebijakannya. Upah, keselamatan, energi, dan lingkungan masih bisa diperbaiki.
4. Komentar dosen: akar masalah di Indonesia sering bukan di lapisan etika, melainkan di lapisan hukum, yaitu ketidakpastian hukum, AMDAL formalitas, dan rent seeking.
5. Lingkungan bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu.

Saran pencegahan

Masukkan biaya yang tertunda sejak awal perencanaan: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini PLTU. Beri kursi resmi kepada pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat dalam panitia keselamatan dan proses perizinan. Tegakkan upah minimum, batas jam kerja, dan standar keselamatan dengan audit independen, bukan laporan perusahaan sendiri. Pilih sumber energi sesuai keadaan setempat, PLTA kalau bisa, dan kalau terpaksa batu bara, wajib teknologi pengurang emisi dengan tenggat peralihan yang jelas. Buat rumus bagi hasil agar nilai tambah lebih banyak tinggal di daerah. Jangan sebut produk “hijau” sebelum energinya bersih. Dan yang paling penting, kepastian hukum agar standar tidak bisa ditawar.

Soal B Nomor 2. Kasus Kelompok Lain: Siemens dan Program Antikorupsi

Soal: Soal no 1 dan no 2. Tuliskan kembali satu kasus yang kelompok Anda presentasikan dan satu kasus yang dipresentasikan kelompok lain. Dengan penekanan pada tema kasus, problematika etisnya atau delima etikanya, prinsip etika yang dilanggar, siapa yang terlibat dan bertanggungjawab dan lesson learned yang dapat diambil dan saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dari chapter mana: Bab 5 Managing Business Ethics (business ethics management, code of ethics, compliance orientation dan values orientation, ethical leadership, kasus Siemens). Ditambah Bab 3 (Ethics of Duty, fairness) untuk prinsip yang dilanggar.

Kasus Kelompok 4 ini dipilih karena paling kaya untuk bagian “saran pencegahan”. Kalau kamu lebih hafal kasus lain (Djarum, Volkswagen, Olympus, General Motors, Carillion, atau eFishery), semua sudah ada di catatan belajar dengan pola yang sama.

Tema dan deskripsi singkat

Siemens adalah perusahaan rekayasa terbesar Eropa dengan lebih dari 370 ribu karyawan di 190 negara. Dari tahun 1990-an sampai awal 2000-an, Siemens membayar suap lebih dari 2,3 miliar dolar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak: 5 juta dolar kepada putra perdana menteri Bangladesh, 22 juta dolar kepada pejabat Tiongkok untuk proyek metro, dan 40 juta dolar di Argentina untuk kontrak kartu identitas senilai 1 miliar dolar. Suap dicatat sebagai “useful expenses” dan sampai akhir 1990-an bahkan boleh dikurangkan dari pajak di Jerman. Setelah diselidiki jaksa Jerman dan Amerika Serikat, Siemens membayar denda 800 juta dolar di Amerika Serikat pada Desember 2008 dan total lebih dari 1,7 miliar dolar di berbagai negara; biaya keseluruhannya lebih dari 2,5 miliar dolar. CEO dan ketua dewan pengawas mundur pada 2007. CEO baru dari luar, Peter Löscher, mengganti 80 persen eksekutif lapis pertama, menambah petugas compliance dari 86 menjadi lebih dari 500 orang, membuka saluran pelaporan 24 jam, memberi amnesti bagi pelapor, dan bersama Bank Dunia mendanai Integrity Initiative 100 juta dolar selama 15 tahun. Ironisnya, Löscher diberhentikan pada 2013 karena target pertumbuhan tidak tercapai.

Temanya: korupsi yang sudah menjadi sistem, dan bagaimana sebuah perusahaan membersihkan dirinya.

Dilema etikanya

Dilema manajer lokal Siemens: kalau menolak menyuap, kontrak hilang, pendapatan turun, dan karyawan bisa kehilangan pekerjaan, karena pesaing juga menyuap. Kalau ikut menyuap, hukum dan integritas dilanggar. Ada dilema kedua di tingkat pimpinan: tuntutan integritas berhadapan dengan tuntutan kinerja, dan itu terlihat dari pemecatan Löscher.

Prinsip etika yang dilanggar

Persaingan yang adil dalam tender publik (fairness). Kejujuran dan transparansi, karena suap disamarkan sebagai biaya lain. Kepatuhan hukum (FCPA Amerika Serikat dan hukum antikorupsi Jerman). Hak masyarakat di negara penerima suap untuk mendapat layanan dengan harga wajar, karena suap pada akhirnya dibayar masyarakat lewat proyek yang lebih mahal atau lebih buruk mutunya. Alasan “suap adalah kejahatan tanpa korban” gugur: korbannya adalah pembayar pajak di negara berkembang dan pesaing yang jujur. Uji Ethics of Duty: kalau semua perusahaan boleh menyuap untuk menang tender, tender tidak ada artinya. Dengan kerangka Bab 5, Siemens sebelum 2006 tidak punya business ethics management yang berfungsi.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab

Bukan oknum, melainkan sistem. Level individu: manajer dan eksekutif lokal yang memutuskan pembayaran, karyawan setia yang dipercaya mengatur “useful expenses”, dan pimpinan puncak yang awalnya membantah tahu. Level organisasi: budaya yang menganggap suap sebagai “cara permainan dimainkan”, jaringan kesetiaan yang saling menutupi, struktur yang sangat terdesentralisasi (sekitar 190 cabang) tanpa pengawasan pusat, dan tidak adanya sistem compliance. Level sistem: hukum Jerman yang sampai akhir 1990-an membolehkan suap luar negeri dikurangkan dari pajak, pejabat penerima suap, dan pasar yang menganggap suap sebagai syarat masuk.

Pihak yang dirugikan: masyarakat dan pembayar pajak di negara penerima suap, pesaing yang jujur, pemegang saham Siemens yang menanggung denda, karyawan yang kehilangan pekerjaan atau diadili, dan kepercayaan pada pengadaan publik dunia. Dosen menambahkan kerugian makro: suap adalah biaya tanpa nilai tambah yang membuat ekonomi berbiaya tinggi. Di Indonesia ia memperkirakan sekitar sepertiga biaya menjadi lebih mahal dari semestinya, dan pertumbuhan tertahan di sekitar 5 persen padahal bisa 8 sampai 9 persen.

Lesson learned

1. Korupsi yang sudah menjadi sistem hanya bisa diatasi menyeluruh: pimpinan, budaya, sistem compliance, orang, kontrol, pelatihan, whistleblowing, dan collective action. Bukan satu alat saja.

2. Gabungan compliance orientation (pencegahan, deteksi, sanksi) dan values orientation (pesan “only clean business is Siemens business”, etika masuk ke rekrutmen, promosi, dan bonus) paling efektif. Compliance saja melahirkan budaya centang kotak. Values saja tidak punya gigi.
3. Budaya adalah bagian paling lambat berubah: maraton, bukan sprint.
4. Tone at the top harus terlihat dari biaya yang mau ditanggung: pergantian eksekutif, kerja sama dengan penegak hukum, dan investigasi internal yang mahal. Itu tanda komitmen sungguhan, bukan pidato.
5. Lapangan bermain harus diratakan lewat collective action bersama pesaing, Bank Dunia, dan pemerintah, karena satu perusahaan yang bersih sendirian berisiko kalah.
6. Pemecatan Löscher mengingatkan bahwa ketegangan antara integritas dan kinerja itu nyata.

Saran pencegahan

Di dalam perusahaan: code of ethics dan kebijakan antikorupsi yang jelas, didukung pimpinan puncak, dan ditegakkan dengan sanksi serta insentif yang konsisten; petugas compliance yang cukup dan independen; penilaian risiko tahunan; saluran pelaporan aman 24 jam dan perlindungan pelapor; pelatihan wajib; audit compliance; compliance masuk ke rekrutmen, promosi, dan bonus; dan keputusan pembayaran besar diawasi pusat. Di luar perusahaan: compliance pact dengan pesaing, kerja sama dengan Bank Dunia dan pemerintah, dan edukasi pelanggan.

Untuk Indonesia, mahasiswa praktisi di kelas memberi contoh nyata: mengubah praktik informal menjadi klausul kontrak resmi, mencantumkan benefit legal bagi vendor, aturan tertulis tentang hadiah dan honorarium, mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah, dan collective action yang digagas bersama pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Pengalaman dosen memimpin proyek gedung di UGM menambah satu resep: transparansi total sejak awal, pernyataan tegas tidak meminta apa pun, dan kesediaan untuk tidak populer.

Soal B Nomor 3. Banjir dan Tanah Longsor di Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh

Soal: Soal no 3. Lakukan analisis dari sisi prinsip etika bisnis/etika lingkungan kasus banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian wilayah Jawa, Sumbar, Sumut dan Aceh yang terjadi baru-baru ini. Apa akar permasalahan etikanya, siapa yang dominan bertanggungjawab, mengapa kasus ini bisa terjadi, lesson learned dan saran agar tidak terjadi lagi bencana di masa yang akan datang?

Dari chapter mana: Bab 1 (etika dimulai ketika hukum berakhir, sustainability, biaya sosial), Bab 2 (Carroll's CSR Pyramid, corporate accountability), Bab 3 (Ethic of Care, Theory of Justice, Ethics of Rights, Discourse Ethics), Bab 4 (moral intensity, moral framing, rationalization), Bab 5 (environmental management system, social accounting, kasus Abengoa), dan Bab 6 (agency problem).

Deskripsi singkat

Pada akhir November sampai Desember 2025, hujan sangat deras yang dipicu badai tropis di sekitar Selat Malaka menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disusul banjir di sebagian Jawa. Menurut pemberitaan, korban jiwa dan hilang mencapai ratusan sampai lebih dari seribu orang, ratusan ribu orang mengungsi, dan banyak jembatan serta jalan putus. Satu hal yang paling banyak diperhatikan: banjir membawa kayu gelondongan dalam jumlah besar dari hulu, yang menjadi tanda bahwa hutan di hulu sudah ditebang. Pemerintah dan pengamat menyebut alih fungsi hutan menjadi kebun, tambang, dan pemukiman di daerah hulu sebagai penyebab bencana menjadi jauh lebih parah daripada hujan yang sama di masa lalu.

Saat ujian, angka tidak harus persis. Yang dinilai adalah analisis etikanya.

Akar permasalahan etikanya

Hujan deras adalah peristiwa alam. Tetapi hujan deras menjadi bencana besar karena ulah manusia. Akar masalah etikanya ada tiga.

Pertama, biaya sosial yang dilempar ke orang lain. Perusahaan dan orang yang membuka hutan di hulu menikmati keuntungannya sendiri: kayu, sawit, tambang, atau lahan. Tetapi biaya hilangnya daerah resapan ditanggung warga di hilir yang rumahnya tersapu banjir. Buku menyebut ini biaya sosial yang tidak masuk ke laporan keuangan perusahaan. Kewajiban etisnya adalah memasukkan biaya itu ke dalam hitungan sendiri, bukan melemparkannya ke masyarakat.

Kedua, legal tetapi tidak etis. Banyak pembukaan lahan itu berizin. Tetapi seperti pernyataan nomor 10 di Soal A, izin tidak membuat sesuatu menjadi benar. Etika bisnis dimulai ketika hukum berakhir. Ditambah lagi sebagian pembalakan memang ilegal, jadi ada pelanggaran hukum dan etika sekaligus.

Ketiga, kegagalan tata kelola. Izin diberikan tanpa pengawasan, AMDAL menjadi formalitas, dan laporan keberlanjutan perusahaan tidak menggambarkan keadaan di lapangan. Dosen berulang kali menekankan: masalah di Indonesia sering

bukan di lapisan etika, melainkan di lapisan hukum, yaitu ketidakpastian hukum dan rent seeking, orang yang mencari untung dari izin dan kedekatan dengan pejabat.

Prinsip yang dilanggar: Ethic of Care terhadap masyarakat di hilir, keadilan dalam pembagian manfaat dan beban (Theory of Justice), hak warga atas keselamatan dan tempat tinggal yang aman (Ethics of Rights), keadilan antargenerasi dalam sustainability, dan kejujuran dalam perizinan serta pelaporan. Dengan Carroll's CSR Pyramid, perusahaan yang hanya memenuhi lapisan legal dan mengabaikan lapisan ethical adalah perusahaan yang gagal bertanggung jawab.

Siapa yang dominan bertanggung jawab

Pakai tiga level seperti biasa, lalu sebut siapa yang paling dominan.

Level sistem, paling dominan: pemerintah pusat dan daerah sebagai pemberi izin alih fungsi hutan, konsesi tambang, dan perkebunan, serta sebagai pengawas yang seharusnya menindak pembalakan liar. Tanpa izin dan tanpa pembiaran, pembukaan hutan dalam skala besar tidak mungkin terjadi. Pemerintah juga bertanggung jawab atas tata ruang: pemukiman yang dibiarkan tumbuh di bantaran sungai dan lereng rawan longsor.

Level organisasi: perusahaan perkebunan, tambang, dan pengembang yang membuka lahan di daerah hulu dan daerah resapan, termasuk yang mengantongi izin tetapi melanggar syarat izin, dan pelaku pembalakan liar beserta jaringan yang membeli kayunya.

Level individu: pejabat yang menerbitkan izin bermasalah, oknum yang menerima suap untuk menutup mata, dan warga yang ikut menebang atau membuka lahan di lereng. Tetapi penting diingat pesan dosen dari diskusi nikel: masyarakat kecil sering dijadikan kambing hitam, padahal kerusakan dalam skala besar dilakukan perusahaan dengan alat berat dan modal besar.

Jadi yang paling dominan adalah pemberi izin dan pemegang izin, bukan hujan dan bukan warga kecil.

Mengapa kasus ini bisa terjadi

Pakai alat Bab 4 untuk menjelaskan mengapa orang dan organisasi tetap melakukannya walau tahu akibatnya.

- **Moral intensity rendah.** Korban banjir jauh dari pembuat keputusan, dan akibatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Masalah yang korbannya jauh dan dampaknya tertunda terasa kurang mendesak, padahal besar.
- **Moral framing yang salah.** Pembukaan hutan dibingkai sebagai “investasi”, “pembangunan daerah”, atau “lapangan kerja”, bukan sebagai keputusan yang menyangkut nyawa orang di hilir. Cara membingkai masalah menentukan apa yang dianggap penting.
- **Rationalization.** Alasan seperti “sudah berizin”, “kalau bukan kita, orang lain yang buka”, dan “hujannya yang terlalu deras” adalah cara mengelak tanggung jawab (denial of responsibility).
- **Insentif jangka pendek.** Pejabat daerah dinilai dari investasi masuk dan pendapatan daerah, perusahaan dinilai dari laba tahun ini. Tidak ada yang dinilai dari banjir yang terjadi sepuluh tahun kemudian. Ini sama dengan earnings management yang dibahas dosen: untung sekarang, beban dilempar ke penerus.
- **Agency problem di sektor publik.** Rakyat sebagai pemilik sumber daya mempercayakan pengelolaannya kepada pejabat, tetapi pejabat punya informasi lebih banyak dan kepentingan sendiri. Tanpa pengawasan, kepercayaan itu disalahgunakan.
- **Sertifikasi dan laporan yang hanya simbol.** Seperti kasus Abengoa di Bab 5, perusahaan bisa punya sertifikat lingkungan tetapi praktiknya berbeda. Ini greenwashing.

Lesson learned

1. Bencana alam bisa menjadi bencana buatan manusia. Hujan tidak bisa dicegah, tetapi gundulnya hutan bisa.
2. Izin bukan pembenaran etis. Sesuatu yang legal tetap bisa salah, dan akibatnya tetap ditanggung orang lain.
3. Biaya yang disembunyikan selalu muncul lagi, dengan jumlah yang jauh lebih besar. Keuntungan dari kayu dan lahan tidak sebanding dengan nyawa, rumah, jembatan, dan tahun-tahun pemulihan yang hilang.
4. Governance adalah pencegah bencana. Pengawasan izin, AMDAL yang sungguh-sungguh, dan penegakan hukum lebih murah daripada operasi penyelamatan.
5. Beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu, karena manfaat yang terukur (investasi, pajak) selalu lebih mudah dibela.
6. Dalam ketiadaan aturan yang tegas, etika harus hadir. Perusahaan yang baik tidak menunggu dipaksa untuk menjaga hulu sungai.

Saran agar tidak terulang

Untuk pemerintah: tinjau ulang semua izin di daerah hulu dan daerah resapan, cabut yang melanggar syarat, dan hentikan izin baru di daerah rawan. Jadikan AMDAL penilaian sungguh-sungguh dengan pemeriksa independen, bukan dokumen yang tinggal ditandatangani. Tegakkan hukum pada pembalakan liar sampai ke pembeli kayunya, bukan hanya penebang di lapangan. Perbaiki tata ruang: larang pemukiman baru di bantaran sungai dan lereng rawan, dan pindahkan

yang sudah ada secara bertahap dengan ganti rugi yang adil. Ubah ukuran kinerja pejabat daerah agar memasukkan tutupan hutan dan risiko bencana, bukan hanya investasi masuk.

Untuk perusahaan: masukkan biaya lingkungan dan sosial ke dalam hitungan proyek sejak awal (internalisasi biaya). Jalankan environmental management system secara sungguh-sungguh, bukan untuk sertifikat. Buat social accounting yang jujur, termasuk melaporkan area yang bermasalah. Libatkan warga hulu dan hilir sebelum membuka lahan, sesuai Discourse Ethics. Dan pulihkan hutan di wilayah kerja sebagai bagian dari kewajiban, bukan sumbangan.

Untuk masyarakat dan lembaga lain: media, lembaga swadaya, dan perguruan tinggi memantau tutupan hutan dengan citra satelit dan mengumumkannya secara terbuka, sehingga tekanan publik menjadi alat akuntabilitas seperti KPAI pada kasus Djarum. Warga di hilir perlu punya jalur resmi untuk menolak izin yang membahayakan mereka.

Kalimat penutup yang bisa dipakai di ujian: hutan di hulu bukan milik pemegang izin, dan bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu. Etika bisnis meminta kita mengembalikannya dalam keadaan utuh.

Penutup soal: Selamat untuk semuanya semoga sehat, sukses dan selalu menjaga integritas.